

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 96/2538

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางละม่อม สุวรรณพเก้า

โจทก์

นายสุรพงษ์ พงษ์ชวลิต กับพวก

จำเลย

นางละม่อม สุวรรณพเก้า โจทก์ร่วม ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของ โจทก์ร่วมต้องห้ามฎีกาตาม
กฎหมายและผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาไม่อนุญาตให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกา โจทก์ร่วมเห็นว่า
ฎีกาของโจทก์ร่วมมีข้อเท็จจริง บางประการที่เป็นสาระสำคัญอันควรได้รับการ
พิจารณาและลงโทษ จำเลยผู้กระทำผิดได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วม ไว้
พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยทั้งเจ็ดแถลงคัดค้าน (อันดับ 164) โจทก์ฟ้องขอให้
ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,83,33 กับขอให้ริบของ
กลาง ระหว่างพิจารณา นางละม่อม สุวรรณพเก้า ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ร่วมอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
เห็นว่าโจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยจึงไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม
พิพากษายกอุทธรณ์ โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 161)
โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 162)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม
เพราะเห็นว่าโจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยกรณีไม่อยู่ในบังคับของประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่โจทก์ร่วมต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ร่วม เพราะเห็นว่าโจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยกรณีไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่โจทก์ร่วมต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้ดำเนินการต่อไป

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>